

สัญญาเช่าห้องชุด

ทำที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135544004349
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 191 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โดย นางสาว
ภัสสรณณ์ สิริณลญากรณ์ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง

กับ [.....] อายุ ปี เลขประจำตัวประชาชน
[.....] อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
..... รหัสไปรษณีย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ทรัพย์สินที่เช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย โครงการ
[.....] ห้องชุดเลขที่ ชั้นที่ อาคารเลขที่
..... เนื้อที่ประมาณ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
..... ตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ (ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ห้อง
ชุดที่เช่า”)

ผู้ให้เช่าตกลงส่งมอบห้องชุดที่เช่าพร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ตกแต่งตามรายการที่ระบุไว้ใน
บัญชีทรัพย์สินแนบท้ายสัญญา (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ข้อ 2. ระยะเวลาการเช่า

คู่สัญญาตกลงเช่ามีกำหนดระยะเวลา (.....) ปี/เดือน นับตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เป็นต้นไป และสิ้นสุดในวันที่ เดือน พ.ศ.

ข้อ 3. ค่าเช่าและการชำระค่าเช่า

3.1 ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราเดือนละ บาท (..... บาทถ้วน) โดยชำระเป็นรายเดือนล่วงหน้า ภายในวันที่ ของทุกเดือน

3.2 การชำระค่าเช่าให้ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ให้เช่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี..... และให้ถือหลักฐานการโอนเงินหรือใบเสร็จรับเงินที่ผู้ให้เช่าออกให้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

3.3 หากผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดตามสัญญา ผู้เช่ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ นับแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น

ข้อ 4. เงินประกันและเงินค่าเช่าล่วงหน้า

4.1 ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าตกลงวางเงินประกันการเช่าและการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นจำนวน บาท (..... บาทถ้วน) เทียบเท่ากับค่าเช่า เดือน และชำระค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน บาท (..... บาทถ้วน) เทียบเท่ากับค่าเช่า เดือน

4.2 เงินประกันตามข้อ 4.1 ผู้ให้เช่าจะเก็บรักษาไว้ตลอดอายุสัญญา โดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ค่าเสียหายแก่ห้องชุดที่เช่าและทรัพย์สินภายในห้อง ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และหนี้สินอื่นใดที่ผู้เช่าพึงต้องชำระตามสัญญานี้

4.3 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและผู้เช่าได้ส่งมอบห้องชุดที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันส่วนที่เหลือให้แก่ผู้เช่า ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าส่งมอบห้องชุดที่เช่าคืน

4.4 หากผู้เช่าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินประกันได้ทั้งจำนวน โดยไม่ตัดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม

ข้อ 5. ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่น

5.1 ผู้เช่าตกลงรับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่ใช้ในห้องชุดที่เช่าตามมาตราวัดจริง ตามอัตราที่หน่วยงานผู้ให้บริการหรือนิติบุคคลอาคารชุดเรียกเก็บ โดยชำระภายในกำหนดที่ระบุในใบแจ้งหนี้

5.2 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ เคเบิลทีวี และบริการอื่นใดที่ผู้เช่าสมัครใช้เพิ่มเติม ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

5.3 ค่าส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ

5.4 หากผู้เช่าไม่ชำระค่าสาธารณูปโภคตามข้อ 5.1 จนเป็นเหตุให้ถูกตัดบริการหรือเกิดค่าปรับ ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการต่อบริการและค่าปรับทั้งสิ้น

ข้อ 6. การใช้ห้องชุดที่เช่า

6.1 ผู้เช่าตกลงใช้ห้องชุดที่เช่าเพื่อการอยู่อาศัยส่วนตัวเท่านั้น จะไม่นำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ ประกอบธุรกิจ จัดทะเบียนนิติบุคคล หรือกิจการใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี รวมทั้งจะไม่ใช้เป็นที่พักผ่อน วัสดุระเบิด หรือสิ่งของผิดกฎหมาย

6.2 ผู้เช่าตกลงปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของนิติบุคคลอาคารชุดโดยเคร่งครัด หากผู้เช่ากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน และก่อให้เกิดค่าปรับหรือความเสียหายใด ๆ ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ

6.3 ผู้เช่าไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงหรือนำเข้ามาในห้องชุดที่เช่าโดยเด็ดขาด หากผู้เช่าฝ่าฝืน ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าทำความสะอาด ค่าซ่อมแซมความเสียหาย และ ค่าปรับใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

6.4 ผู้เช่าจะไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง ไม่ส่งเสียงดังเกินสมควร และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนความสงบสุขของส่วนรวม

6.5 จำนวนผู้พักอาศัยในห้องชุดที่เช่าต้องไม่เกินจำนวนที่ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดกำหนด และผู้เช่าต้อง แจ้งรายชื่อผู้พักอาศัยทั้งหมดให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 7. ข้อห้ามให้เช่าช่วงและโอนสิทธิ

7.1 ผู้เช่าจะไม่ให้เช่าช่วง ไม่โอนสิทธิตามสัญญานี้ ไม่ให้บุคคลอื่นใช้ห้องชุดที่เช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่า โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า

7.2 หากผู้เช่าฝ่าฝืนข้อ 7.1 ให้ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาในสาระสำคัญ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที รับเงิน ประกันทั้งจำนวน และเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมได้

ข้อ 8. การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม

8.1 ผู้เช่าจะดูแลรักษาห้องชุดที่เช่าและทรัพย์สินภายในห้องให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุสัญญา เสมือนวิญญูชน พึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตน

8.2 การซ่อมแซมเล็กน้อยอันเป็นปกติของการใช้สอย เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ ก๊อกน้ำ ผักบัว อุปกรณ์ที่ชำรุด จากการใช้งานทั่วไป ที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้ง ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ

8.3 การซ่อมแซมใหญ่อันเกิดจากความเสื่อมสภาพตามปกติ หรือจากเหตุที่มีใช้ความผิดของผู้เช่า เช่น ระบบ ไฟฟ้าหลัก ระบบประปาหลัก โครงสร้างอาคาร ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบโดยพลันเมื่อ พบความชำรุดบกพร่อง

8.4 ผู้เช่าจะไม่ดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน เจาะ ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของห้องชุดที่เช่า รวมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า สิ่งที่ดัดแปลงต่อเติมโดยได้รับความยินยอมแล้ว ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ

8.5 หากเกิดความเสียหายแก่ห้องชุดที่เช่าหรือทรัพย์สินภายในห้องอันเกิดจากการกระทำของผู้เช่า ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้เช่า ผู้มาเยือน หรือสัตว์เลี้ยงที่นำเข้ามาโดยฝ่าฝืนสัญญา ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายเต็มจำนวน

ข้อ 9. การต่อสัญญา

9.1 หากผู้เช่าประสงค์จะต่อสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

9.2 การต่อสัญญาจะเกิดผลก็ต่อเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเงื่อนไขกันได้ และได้ลงนามในสัญญาฉบับใหม่ หรือบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา (Addendum) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอัตราค่าเช่า เงินประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คู่สัญญาตกลงกันใหม่

9.3 หากเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว ผู้เช่ายังคงครอบครองห้องชุดที่เช่าต่อไปโดยผู้ให้เช่ามิได้ทักท้วง ให้ถือว่าคู่สัญญาตกลงเช่ากันต่อไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ภายใต้เงื่อนไขเดิม จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาตามข้อ 10

ข้อ 10. การบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด

10.1 หากผู้เช่าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าตามข้อ 2 ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน และยินยอมให้ผู้ให้เช่าริบเงินประกันทั้งจำนวนตามข้อ 4 เป็นค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ทั้งนี้ ผู้เช่ายังคงต้องชำระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคจนถึงวันที่ส่งมอบห้องชุดที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่า

10.2 ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และมีสิทธิรับเงินประกันทั้งจำนวน รวมทั้งเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม หากผู้เช่ากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ผิดนัดชำระค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดตามสัญญานี้เป็นเวลา 2 (สอง) เดือนติดต่อกัน
- (2) ใช้ห้องชุดที่เช่าผิดวัตถุประสงค์ตามข้อ 6.1
- (3) ให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิตามสัญญาโดยฝ่าฝืนข้อ 7
- (4) นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องชุดที่เช่าโดยฝ่าฝืนข้อ 6.3
- (5) ดัดแปลงต่อเติมห้องชุดที่เช่าโดยฝ่าฝืนข้อ 8.4
- (6) ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ห้องชุดที่เช่าหรือทรัพย์สินของผู้ให้เช่า
- (7) ใช้ห้องชุดที่เช่ากระทำการอันผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
- (8) ผิดสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากผู้ให้เช่า

10.3 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดโดยมิใช่เหตุตามข้อ 10.2 ผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน และคืนเงินประกันพร้อมค่าเช่าล่วงหน้าส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ให้แก่ผู้เช่าเต็มจำนวน

ข้อ 11. การส่งมอบห้องชุดที่เช่าคืน

11.1 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้เช่าต้องส่งมอบห้องชุดที่เช่าพร้อมทรัพย์สินภายในห้องคืนแก่ผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อย ใช้งานได้ดี เว้นแต่ความเสื่อมสภาพอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ

11.2 ผู้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินส่วนตัวออกจากห้องชุดที่เช่าทั้งหมด หากพ้นกำหนดส่งมอบแล้วยังมีทรัพย์สินของผู้เช่าหลงเหลืออยู่ ผู้ให้เช่ามีสิทธิขนย้าย เก็บรักษา หรือจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวได้ โดยผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้เช่า

11.3 หากผู้เช่าไม่ส่งมอบห้องชุดที่เช่าคืนภายในกำหนด ผู้เช่ายินยอมชำระค่าเสียหายเป็นรายวัน ในอัตราวันละ 2 (สอง) เท่าของค่าเช่ารายวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดส่งมอบ จนถึงวันที่ส่งมอบจริง

ข้อ 12. ข้อกำหนดทั่วไป

12.1 ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนมีสิทธิเข้าตรวจสอบสภาพห้องชุดที่เช่าได้ตามสมควร โดยแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง เว้นแต่กรณีฉุกเฉินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือเป็นภัยต่อบุคคล ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าตรวจสอบได้ทันที

12.2 หนังสือบอกกล่าวใด ๆ ที่ส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบแล้ว ไม่ว่าผู้รับจะได้รับจริงหรือไม่ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของคู่สัญญา ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

12.3 หากข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดอื่นที่เหลือยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

12.4 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

12.5 การที่ผู้ให้เช่าผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในข้อนั้นหรือข้ออื่น ๆ ของสัญญา

12.6 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ อันเกี่ยวกับสัญญานี้ ให้คู่สัญญาเจรจาตกลงกันโดยสุจริต หากไม่อาจตกลงกันได้ ให้นำคดีขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจในกรุงเทพมหานคร

ข้อ 13. เอกสารแนบท้ายสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าฉบับนี้

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 บัญชีทรัพย์สิน เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่า

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่า

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของผู้ให้เช่า

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ให้เช่า

(นางสาวภัสสรณต์ สิริณลฎากรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัด

ลงชื่อ ผู้เช่า

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

บัญชีทรัพย์สิน เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประจำห้องชุดเลขที่ โครงการ

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/รุ่น	จำนวน	สภาพ	หมายเหตุ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

ผู้เช่าได้ตรวจสอบทรัพย์สิน เฟอรินิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าตามรายการข้างต้นแล้ว เห็นว่าครบถ้วน อยู่ใน
สภาพดี ใช้งานได้ตามปกติ และยินยอมรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือสูญหายในระหว่างอายุสัญญาเช่า

ลงชื่อ ผู้ให้เช่า

(นางสาวภัทสรณณ์ ศรีณลพากรณ์)

ลงชื่อ ผู้เช่า

(.....)